刑法19 筆記：加重減輕、累犯、自首與刑罰裁量

來源：刑法19 課程字幕 01:30:00 ~ 02:07:00

🕮 法條原文速查

§47（累犯）
I 受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至二分之一。
II 第九十八條第二項關於因強制工作而免其刑之執行者，於受強制工作處分之執行完畢或一部之執行而免除後，五年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，以累犯論。

§44（視為執行完畢）
已執行之刑，如在入監前日已執行完畢者，視為已執行完畢。

§57（刑罰裁量）
科刑時應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意下列事項，為科刑輕重之標準：一、犯罪之動機、目的。二、犯罪時所受之刺激。三、犯罪之手段。四、犯罪行為人之生活狀況。五、犯罪行為人之品行。六、犯罪行為人之智識程度。七、犯罪行為人與被害人之關係。八、犯罪行為人違反義務之程度。九、犯罪所生之危險或損害。十、犯罪後之態度。

§59（酌減）
犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。

§61（免除其刑）
犯下列各罪之一，情節輕微，顯可憫恕，認為依第五十九條規定減輕其刑仍嫌過重者，得免除其刑：（列舉數款輕罪）

§62（自首）
對於未發覺之罪自首而受裁判者，得減輕其刑。但有特別規定者，依其規定。

§64（死刑之加減）
I 死刑不得加重。
II 死刑減輕者，為無期徒刑。

§65（無期徒刑之加減）
I 無期徒刑不得加重。
II 無期徒刑減輕者，為二十年以下十五年以上有期徒刑。

🗎 釋字/實務見解原文速查

釋字第775號（累犯加重）
累犯加重本刑規定，不分情節，一律加重最低本刑，有違**罪刑相當原則**。應由法院依個案**裁量**是否加重，非一律義務加重。
→ 修法後：累犯為「**裁量加重**」，非「義務加重」。法院得審酌個案情節決定是否加重。

自首「得減」非「必減」
現行法§62 規定「得減輕其刑」，自首為**裁量減輕**事由，法官得斟酌具體情節決定是否減刑。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「加重其刑至二分之一」vs「加重其刑二分之一」？「**至**」＝從底再加到 1/2 為新上限（**彈性空間**）；無「至」＝硬加 1/2	

「死刑可否加重？可否減輕？」	不得加重；減輕為**無期徒刑**
「無期徒刑減輕為？」	**15年以上20年以下**有期徒刑
「累犯是義務加重還是裁量加重？」	**裁量加重**（釋字775後）
「累犯的要件？」	①徒刑執行完畢（含§44視為執行完畢）②五年內③**故意**再犯④有期徒刑以上之罪
「§44 視為執行完畢的用途？」	拘役、罰金等非徒刑執行的**視為執行完畢**，使後罪得成立累犯
「自首是必減還是得減？」	**得減**（裁量減輕），法官有裁量空間
「自首要件中的『未發覺之罪』？」	偵查機關對**犯罪事實**或**犯罪行為人**尚未發覺
「§59 的適用場景？」	**情輕法重**：犯罪情節顯然可憫，最低度刑仍嫌過重（如初犯強制性交已和解）
「§57 禁止重複評價？」	量刑因素若已在**構成要件**中被評價，不得再於量刑時重複考量

一、加重減輕的一般規則

(一)「至」字的差異

法條用語	意思	效果
加重其刑**至**二分之一	從法定刑起，上限加到 1/2	**有彈性空間**（法官裁量加多少）
加重其刑二分之一	直接硬加 1/2	固定比例加重，無彈性

> **考試重點**：看到「至」字就代表法官有裁量空間。

(二) 死刑、無期徒刑的減輕

原刑	可否加重	減輕後
死刑	✗ 不得加重	減為**無期徒刑**
無期徒刑	✗ 不得加重	減為**15年以上20年以下**有期徒刑

二、累犯（§47）

(一) 要件

```
累犯四要件
├── ① 前罪徒刑「執行完畢」（含§44視為執行完畢）
├── ② 五年以內
├── ③ 故意再犯（過失不算）
└── ④ 後罪為有期徒刑以上之罪
```

(二) §44 視為執行完畢

- 原本非徒刑之執行（如拘役、罰金等），在特定條件下**視為已執行完畢**
- 作用：使得行為人的後罪可能成立累犯

(三) 釋字第775號：從義務加重到裁量加重

項目	舊制（775號前）	新制（775號後）
性質	**義務加重**（一律加重）	**裁量加重**（法院裁量）
問題	不分情節一律加重最低本刑 → 違反罪刑相當原則	法院依個案判斷是否加重

- **考試重點**：累犯現為「得加重」，非「應加重」
- 法院應審酌個案中累犯加重是否**符合比例原則**

(四) 後罪須為「故意」犯罪

- 前罪不論故意或過失
- **後罪必須是故意犯罪**，過失犯罪不成立累犯

三、自首（§62）

(一) 法律效果：得減

- 現行法：「**得**減輕其刑」→ 裁量減輕，非義務減輕
- 法官得斟酌具體情事決定是否給予自首減刑

(二) 要件

```
自首要件
├── ① 對於「未發覺之罪」
├── ② 「自首」（主動向偵查機關申告犯罪）
└── ③ 「受裁判」（接受裁判、不逃亡）
```

(三)「未發覺之罪」的認定

兩種情況構成「未發覺」：

情況	說明
犯罪事實未發覺	偵查機關根本不知道有犯罪發生
犯罪行為人未發覺	知道有犯罪，但不知道是誰做的

> 只要任一情況成立，即屬「未發覺之罪」，得主張自首。

(四) 犯罪競合與自首

競合類型	可否分別自首	說明
數罪併罰	☑ 可以	各罪獨立，可就個別罪自首
實質上一罪（接續犯、繼續犯等）	✗ 不可以	只有一罪，不存在「部分自首」的問題
裁判上一罪（想像競合）	⚠ 視情況	分「紅色」（不利）與「綠色」（有利）兩種

裁判上一罪（想像競合）與自首

- **綠色情況**：行為人對想像競合中的**重罪**自首 → 有利，因為從一重處斷時可適用自首減刑
- **紅色情況**：行為人僅對**輕罪**自首，重罪已被發覺 → 重罪未自首，減刑效果有限

(五) 接受裁判

- 自首後須有**接受裁判的意思**
- 自首後逃亡者，不得享有自首減刑的利益

四、刑罰裁量（§57）

(一) §57 十款量刑因素

法院科刑時，以行為人之**責任為基礎**，應審酌：

款次	因素	說明
一	犯罪之動機、目的	為何犯罪
二	犯罪時所受之刺激	被害人有無挑釁
三	犯罪之手段	殘忍程度
四	生活狀況	經濟、家庭等
五	品行	前科紀錄等
六	智識程度	教育水準
七	與被害人之關係	親屬、陌生人等
八	違反義務之程度	注意義務的違反程度
九	犯罪所生之危險或損害	實際損害大小
十	犯罪後之態度	是否認罪、和解、賠償

(二) 禁止重複評價

- 已在**構成要件**中被評價的因素，**不得**再於量刑時重複考量
- 例：殺人罪中「殺人」的行為本身已為構成要件，不得再以「手段殘忍」作為加重量刑理由（除非有超出構成要件的額外殘忍情節）
- 例：行為人行使**合法權利**（如被告行使緘默權），不得作為「犯後態度不佳」的量刑因素

(三) 品行的評價

- 前科紀錄得作為品行的參考
- 但須注意：前科已透過**累犯**制度評價者，不宜再於品行中重複評價

五、酌加、酌減與免除其刑

(一) 酌加（§58）

- 科罰金時，應審酌犯罪行為人之**資力**及犯罪所得之利益
- 如果犯罪所得利益超過罰金最多額時，得於所得利益範圍內**酌量加重**

(二) 酌減（§59）

- **適用場景**：情輕法重
- 犯罪情狀**顯可憫恕**，認科以**最低度刑仍嫌過重**者，得酌量減輕其刑

常見適用情形	說明
初犯已和解	如初犯強制性交，已與被害人和解並獲諒解
情節輕微但法定刑偏高	犯罪行為與法定最低刑度之間存在明顯落差

> **考試連結**：強制性交既遂（3年以上），若要給緩刑（需2年以下宣告），必須先用§59酌減。

(三) 免除其刑（§61）

- 比酌減更進一步：**完全不用受刑**
- 適用範圍：限於法條明定的**特定輕罪**
- 要件：①情節輕微 ②顯可憫恕 ③依§59減輕仍嫌過重
- 主要適用於**財產性犯罪**等輕罪